

1510727-14.2019.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2320710/2019 - 02º D.P. SUMARE, 5212957 - 02º D.P. SUMARE, 2363/19/926 - 02º D.P. SUMARE, 2320710 - 02º D.P. SUMARE, 2363/19/926 - 02º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL OLIVEIRA DOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1510727-14.2019.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510727-14.2019.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2320710/2019 - 02º D.P. SUMARE, 5212957 - 02º D.P. SUMARE, 2363/19/926 - 02º D.P. SUMARE, 2320710 - 02º D.P. SUMARE, 2363/19/926 - 02º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL OLIVEIRA DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

SAMUEL OLIVEIRA DOS SANTOS e LUIZ FILIPE DE SOUSA SALVADOR, qualificados nos autos, estão sendo processados pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incursos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 36/37).

Notificação por edital de um dos réus (páginas 136/137) e pessoalmente do outro réu (página 87). Defesas preliminares (páginas 60 e 117/118). Recebimento da denúncia (página 143). Citações pessoais (páginas 172 e 188). Prova oral e interrogatórios (páginas 191/192 e 199). Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação penal (páginas 203/208), ao passo que as defensoras sustentaram, em resumo, a absolvição por falta de provas e a desclassificação típica (páginas 211/216 e 217/218).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Penso que é caso de absolvição de ambos os acusados.

Explico.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares narraram que, durante patrulhamento, um veículo empreendeu fuga com uma manobra brusca e, do lado do passageiro, no curso do acompanhamento pela polícia, foi dispensado algo pela janela, um pouco antes da abordagem. Depois de alcançado o automóvel, o motorista, quem seja, o réu Luiz Filipe de Sousa Salvador alegou que a sua habilitação estava vencida, por isso tentou se evadir. Ele, também, aparentava estar embriagado. Procurado aquilo que tinha sido arremessado, achou-se uma sacola, contendo cocaína, maconha e dinheiro. Ela foi localizada em uma rua conhecida pela corriqueira prática do tráfico de drogas, tratando-se de uma área precária, com vários barracos e vielas. Ali no calor dos acontecimentos, os acusados negaram, para os policiais, que os entorpecentes lhes pertenciam (páginas 191/192 e 199).

Pois bem, pareceu-nos, depois da exauriente cognição do quadro fático-probatório, duvidosa a coautoria delitiva atribuída aos denunciados.

Primeiro, porque não se mostrou possível, de plano, dizer que a fuga ocorreu pela existência de entorpecentes no veículo, tendo em vista que a motivação a tanto teria sido a carteira nacional de habilitação vencida e, possivelmente, a embriaguez do condutor.

Segundo, porque os acusados negaram a increpação, tanto na Delegacia de Polícia, como em juízo.

Terceiro, porque a sacola foi apreendida em uma área precária, com vários barracos e vielas, lugar em que rotineiramente ocorre a traficância, como consignado pelo policial Hugo da Silva Cruz, daí a incerteza de que os estupefacientes estavam, efetivamente, vinculados aos réus.

Logo, malgrado a materialidade (páginas 19/24), a coautoria resultou sinalizada como mera probabilidade, donde emergiu dúvida fundada, conducente à absolvição.

Posto isso, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu contra SAMUEL OLIVEIRA DOS SANTOS e LUIZ FILIPE DE SOUSA SALVADOR, qualificados nos autos, para absolvê-los da imputação típica descrita no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.

Sumare, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA